

0005068-97.2020.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2147660/2020 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 7744195 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2460/20/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 171/20/214 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2147660 - DEL.POL.MINEIROS DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0005068-97.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005068-97.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2147660/2020 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 7744195 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2460/20/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 171/20/214 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2147660 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

BRIAN MELCHIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

BRIAN MELCHIOR e ALDAIR PEREIRA DE SOUZA foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 124/126).

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fls. 5/6).

Contudo, mediante representação da Autoridade Policial (fls. 115/9) e requerimento do Ministério Público (fls. 123), foi decretada a prisão preventiva dos réus, aos 25/06/2020 (fls. 140/2), que foi cumprida aos 29/06/2020 (fls. 160/2 [ALDAIR]) e

aos 15/02/2021 (fls. 248/9 [BRIAN]).

Recebida a denúncia em 25/06/2020 (fls. 140/2), BRIAN foi regularmente citado (fls. 363) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 369/71).

Então, o processo foi desmembrado, em 02/10/2020 (fls. 224), com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, seguindo este feito somente em relação ao réu BRIAN.

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência – ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se a vítima e testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em debate, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria delitivas, insistiu na condenação proposta.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena (fls. 637/652).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão penal acusatória é improcedente.

Materialidade comprovada pelo documento médico (fls. 11), pelas fotografias do ferimento suportado por Aldair (fls. 35/7), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 18/9 e 180), autos de entrega (fls. 103/4, 181/2 e 190), pelos documentos ao celular subtraído (fls. 58/61 e 169/72) e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 200/1 – o perito concluiu que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve – ferimento contuso em face e nariz, escoriações em pescoço, cotovelo direito, cabeça e face, hematoma em face e cabeça, bem como contusão em joelho direito).

Autoria, todavia, é duvidosa.

A vítima disse que dois homens jovens encapuzados a abordaram pelas costas e lhe deram um “mata leão”; em seguida, tentou reagir e eles desferiram alguns golpes contra a sua cabeça, oportunidade em que ouviu um deles dizendo: “põe a faca no pescoço”; em determinado momento, acabou desmaiando e, quando acordou, percebeu que estava ferido; conseguiu se soltar e pedir ajudar a alguns vizinhos; não consegue estimar quanto tempo ficou desacordado; um dos agentes era “mais alto e magro” e o outro, “mais baixo e forte”; eles levaram cerca de R\$ 1.000,00 em dinheiro e o seu celular, o qual lhe foi restituído posteriormente; ouviu dizer que um dos autores do roubo teria sido Aldair, o qual conhecia desde criança; após o assalto, ficou sequelas nos joelhos e na voz; não conhece BRIAN, mas ouviu dizer que ele sempre andava com Aldair (“Nenê”).

O Policial Militar Guilherme que diligenciou no caso relatou ao Juízo que “uma parente” da vítima havia informado que o suposto autor do roubo estaria se dirigindo até a rodoviária de Jaú em um veículo “Uno” (de cor vermelha) e tinha a intenção de ir para outra cidade; em rápida diligência, conseguiu abordar tal veículo nas imediações da rodoviária e constatou que era ocupado por quatro pessoas, dentre elas o genitor de Aldair (A.P.S.); questionado, ele disse que seu filho iria para o “Osasco” e já o havia deixado na rodoviária; diante disso, foi pedido apoio policial, tendo Aldair sido abordado antes de conseguir embarcar no ônibus com destino à cidade de Campo Grande/MS e na posse de uma certa quantia em dinheiro; indagado sobre o roubo, ele disse que os autores seriam “Vandão” e “Negão”, os quais teriam ido até a sua casa para juntos consumirem drogas; contudo, tal alegação foi refutada pelo próprio pai de Aldair, pois afirmou que “Vandão” já

tentou matá-lo (fls. 20/3).

A testemunha D.A.S.L., cunhada da vítima, contou ao Juízo ter começado a ouvir boatos de que Aldair ("Nenê") era um dos autores do roubo, mas sem dados mais objetivos; dois dias depois, viu-o saindo de casa com uma mala e entrando em um veículo (não viu quem estava no seu interior); desconfiou dessa conduta e, por isso, resolveu segui-lo com o seu carro; então, após ter visto que Aldair foi deixado na rodoviária de Jaú, acionou a Polícia Militar e informou que o suposto autor do roubo estaria fugindo da cidade (fls. 26); alguns dias depois, ouviu comentários ("cinco ou seis pessoas") de que BRIAN também teria cometido o roubo; não soube dizer se os réus eram amigos.

A testemunha M.B.S., padrasto de BRIAN, disse que este lhe contou que havia brigado com uma pessoa em um bar, a qual teria "desmaiado" ou "ficado inconsciente" e, por isso, passou a ser perseguido por "um grupo de pessoas" ("queriam pegar ele"); em seguida, BRIAN também lhe pediu para que o levasse até a casa de uma tia dele, na cidade de Pederneiras; diante da situação, resolveu ajudá-lo, mas o deixou em "um lugar" naquela cidade (não soube precisar o local exato); BRIAN afirmou que iria esperar as coisas se acalmarem; posteriormente, soube que ele foi trabalhar em um outro estado; ele sempre foi trabalhador, mas não soube dizer se tinha envolvimento com drogas ou se já praticou atos infracionais.

Já a testemunha de defesa Tiago contou que vive em um distrito da cidade de Livramento de Nossa Senhora/BA, onde BRIAN "apareceu sem conhecer ninguém"; então, ele lhe pediu um trabalho e, como forma de ajudá-lo, permitiu que ele o ajudasse na colheita de maracujás por certa de três ou quatro meses; depois, soube que ele começou a trabalhar com uma outra pessoa ("Carlos").

A testemunha de defesa Luiz Ricardo, residente da cidade de Mineiros do Tietê, disse que conhece o BRIAN através de seu padrasto. Conhece o acusado há 3 anos. Frequentava a casa do acusado. Informou que o acusado fazia alguns bicos de servente de pedreiro. Não sabe informar um local específico em que o acusado tenha trabalhado. Disse que o acusado era uma pessoa calma, desconhecendo se ele era usuário de drogas. Desconhece os fatos que acarretaram a prisão do acusado. Desconhece a pessoa de Aldair. Não sabe se o acusado sempre residiu na cidade de Mineiros de Tietê.

A testemunha de defesa Carlos afirmou que o acusado lhe pediu serviço, e o empregou. Mencionou que era bom trabalhador. Tomou conhecimento que o réu teria ido para Livramento, na Bahia, passear. Ele ficou cerca de 07 ou 08 meses, antes de trabalhar para a testemunha, passeando.

Interrogado, o réu negou a prática do crime. Não sabe o porquê teriam dito que cometeu esse delito. Conhece Aldair, mas não sabe se ele tem apelido. Foi para Bahia morar lá, mas não sabe quando, e não sabe quanto tempo ficou. Foi para lá para trabalhar, pois não estava conseguindo emprego no estado de São Paulo. Tinha arrumado uma briga em bar, "bar da Dona Elza", Mineiros do Tietê, porque teria sido acusado de estar olhando para uma mulher, e, então, fora ameaçado por "Careca". Não fez boletim de ocorrência dessa ameaça. Contou para seu padrasto que estava indo para Pederneiras em razão desses fatos que disse. Não disse para qualquer pessoa o local que iria, para que não ficassem preocupados. Apenas conhecia Aldair de vista. Nunca entregou qualquer aparelho celular para ele, nem nunca andou com ele na rua. Não se recorda a data em que foi para Pederneiras, mas acredita que foi em 15 de junho de 2020. Em Livramento, na Bahia, conhecia Jonatan, com quem estudava. Não contou para ele o motivo pelo qual teria ido para Livramento. Não conhecia João Demétrio Guimarães. Não tem o apelido de "Vandão" nem de "Negão". Conhece de vista uma pessoa com apelido de "Palito", de Mineiros do Tietê. Não ficou sabendo roubo ora tratado neste caso. O "bar da Dona Elza" não é o local dos fatos do roubo deste caso. Conheceu "Kermison" na cadeia, mas nunca vendeu celular para ele.

Pois bem.

Em que pese o reconhecimento da materialidade do delito, conforme os elementos existentes nos autos, e, mormente, pelo relato da vítima, não é possível imputar a autoria do crime em análise ao ora acusado.

Os indícios amealhados no curso da instrução processual não permitem concluir, com a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, sobre o envolvimento do acusado no crime em tela.

Apesar de não ter restado comprovado, efetivamente, que o réu teria se envolvido em uma briga em um bar, fato que o teria feito deixar a região, os elementos que instruem os autos não permitem dizer que ele praticou o delito em análise.

Os dizeres do corréu (fl. 446), no sentido de que Brian teria lhe entregado um celular, não podem conferir supedâneo para a condenação do ora acusado, tendo em vista que foram proferidos por quem pretendia não se ver condenado pelo roubo. De fato, a fala de Aldair tencionou a ausência de procedência da pretensão penal acusatória contra ele, notadamente porque não houve a confissão do crime. Ademais, tal fala não veio acompanhada de qualquer outro elemento que pudesse corroborar com seus dizeres.

Outrossim, malgrado o relatado pelo padrasto de Brian não ser totalmente compatível com os dizeres deste, também não implicam a participação do acusado no roubo em análise.

Deve-se acrescentar que o fato de um familiar da vítima ter “ouvido dizer” que o réu teria sido um dos agentes do crime também não pode ser motivação suficiente para se entender que o acusado perpetrou o delito. Frise-se que tal testemunha não indicou quem teriam sido as pessoas que teriam confirmado tal situação, bem como elas também não foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Dessa maneira, na hipótese sub judice, os elementos existentes nos autos não são suficientes para se imputar a autoria do crime ao ora réu. De fato, as provas não são robustas a ponto de se concluir, acima da dúvida razoável, pela autoria do acusado no crime em tela. Registre-se que, na seara penal, a imposição de medida que restrinja a liberdade da pessoa deve estar escudada em provas reais e concretas que indiquem de forma inequívoca a autoria delitiva, circunstância inexistente no caso dos autos.

Nesse sentido, não havendo elementos seguros a indicar que o réu perpetrou o delito, inviável a condenação, aplicando-se o “in dubio pro reo”.

Afora isso tudo, só convém frisar que, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, a improcedência é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado BRIAN MELCHIOR, qualificado nos autos, da imputação de ter violado o disposto nos artigos 157, § 2º, II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA